



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

8 בינואר 2024

1702

כ"ז בטבת התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024 462

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום כ"ז באב התשפ"ד (31 באוגוסט 2024) יקראו את פקודת התעבורה [נוסח חדש]¹, כך שבסעיף 3(א1), במקום "ורשאי הוא להתנות את ההארכה בתנאים" יבוא "ולעניין המנויים בפסקה (2) להגדרה "זכאי לדחיית מועד בתקופה הקובעת השנייה" שבסעיף 1 לחוק דחיית מועדים, כולם או סוג מסוים שלהם כפי שיקבע – לתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על 180 ימים, ורשאי הוא להתנות את ההארכה בתנאים; לעניין זה, "חוק דחיית מועדים" – חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023²."

1. פקודת התעבורה – הוראת שעה – חרבות ברזל

ד ב ר י ה ס ב ר

– בהמשך הוארכו, בתיקון נוסף לצו העיקרי, ב־30 ימים נוספים רישיונות רכב של מי שהוגדר "זכאי לדחיית מועד" בחוק לדחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 (להלן – חוק דחיית מועדים), למעט מי שמנוי בפסקה (א) (7) (8) להגדרה האמורה. כמו כן הוארכה ב־60 ימים תקופת תוקפם של רישיונות רכב של זכאים לדחיית מועד כאמור אשר תוקפם היה אמור לפקוע בתקופה שמיום כ"ד בכסלו התשפ"ד (7 בדצמבר 2023) עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) (ק"ת התשפ"ד, עמ' 774).

בשל הימשכותה של מלחמת חרבות ברזל, פורסם ביום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) תיקון לחוק דחיית מועדים (ס"ח התשפ"ד, עמ' 430) (להלן – חוק דחיית מועדים המתוקן), אשר דוחה מועד תשלום לרשות שחל בתקופה הקובעת השנייה כהגדרתה בחוק (התקופה שמיום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) עד יום כ' באדר א' התשפ"ד (29 בפברואר 2024)) ב־31 ימים, לזכאים לדחיית מועד בתקופה זו.

בהתאם לצווים שהותקנו על ידי השרה מכוח סמכותה כמתואר לעיל, תוקף רישיונות הרכב של מי שהוגדרו כזכאים לדחיית מועד כבר הוארך עד למועדים מאוחרים מיום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024). הארכת תוקף רישיונות הרכב מכוח הצווים כאמור דחתה גם את מועד תשלום אגרת הרכב בעדם, לתקופות שאינן חופפות באופן מלא לתקופות הדחייה לפי חוק דחיית מועדים המתוקן. התוקף המעודכן של רישיונות הרכב של חלקם יסתיים במהלך התקופה הקובעת השנייה, כהגדרתה בחוק דחיית מועדים המתוקן. בהתאם לכך, מי שזכאי לדחיית מועד בתקופה הקובעת השנייה ומועד תשלום אגרת הרכב שלו עתיד לחול בתקופה זו – זכאי לפי חוק דחיית מועדים המתוקן לדחייה של 31 ימים למועד תשלום אגרת הרכב.

כדי להימנע ממצב שבו המועד לתשלום אגרת רישיון הרכב לזכאים לכך לפי חוק דחיית מועדים המתוקן נדחה

כללי לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), הכריז שר הביטחון באותו היום על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי סעיף 99(ב1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. בהתאם לסעיף 99(א5) לאותו חוק, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023), לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל. הכרזה זו מוארכת מזמן לזמן על ידי הממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כמו כן, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023) (להלן – הפעולות הצבאיות המשמעותיות).

במסגרת האירועים האמורים, צה"ל ערך גיוס מילואים רחב, לכל המערכים בצה"ל ובמערכת הביטחון. מרחב עוטף עזה ואזורים נוספים במדינת ישראל הוכרו כשטחים צבאיים סגורים שהכניסה אליהם אסורה, וביישובים רבים בישראל התושבים התבקשו להתפנות מבתיהם עקב האירועים.

לנוכח כל האמור לעיל, לקבוצות אוכלוסייה רבות המושפעות ממצב המלחמה כפי שיפורט להלן קיים קושי מהותי לעמוד בדרישות פקודת התעבורה (להלן – הפקודה) לחדוש רישיון הרכב (תשלום אגרת רישיון הרכב וביצוע מבחן הכשירות השנתי). לפיכך, שרת התחבורה והביטחון בדרכים (להלן – השרה) האריכה את תוקפם של רישיונות הרכב בהתאם לסמכות הנתונה לה בסעיף 3(א1) לפקודה, כלהלן:

– במסגרת צו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב), התשפ"ד-2023 (להלן – הצו העיקרי), והתיקון שנעשה לו, הוארך תוקף כלל רישיונות הרכב אשר תקופת תוקפם פקעה בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ"ג בכסלו התשפ"ד (6 בדצמבר 2023), ב־60 ימים (ק"ת התשפ"ד, עמ' 98 ועמ' 326).

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשפ"ב, עמ' 772.

² ס"ח התשפ"ד, עמ' 14 ועמ' 430.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 כאמור, בשל התמשכות המלחמה, הגיוס למילואים והפינוי מהיישובים, לרבים מבעלי הרכבים הנמנים עם הקבוצות הזכאיות לדחיית מועדים לפי חוק דחיית מועדים המתוקן, קיים קושי מהותי לעמידה בדרישות לחידוש רישיון הרכב, הכוללות, מעבר לתשלום אגרת רישיון הרכב, גם ביצוע מבחן כשירות שנת. צווים להארכת תקופת תוקפם של רישיונות הרכב שניתנו מכוח סמכותה של השרה בסמוך לאחר פרוץ המלחמה עומדים לפני פקיעה, בעוד הקושי בחידוש רישיונות הרכב על ידי בעלי רישיונות רכב רבים, עדיין תקף.

לנוכח האמור מוצע לתקן את סעיף 3(א1) לפקודה, במסגרת הוראת שעה תחומה בתוקפה, באופן שיסמך את השרה להאריך את תוקפם של רישיונות רכב למי שהוא זכאי לדחיית מועד תשלום לרשות לפי סעיף 1(2) לחוק דחיית מועדים המתוקן, בהארכות מצטברות שלא יעלו על 180 ימים. למען הסר ספק, יובהר כי הארכות תוקף רישיונות הרכב שניתנו עד עתה, מכוח סמכות השרה לפי סעיף 3(א1), יבואו במניין 180 הימים כאמור.

סעיף 2 מוצע לקבוע כי מועד תחילת התיקון המוצע יהיה ביום כ"ה בטבת התשפ"ד (6 בינואר 2024), כדי לאפשר את השמירה על רציפות תוקפם של רישיונות רכב שתוקפם הוארך החל מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

מכוח החוק האמור בתקופה הקובעת השנייה כאמור, אך תוקפו של רישיון הרכב לא יכול להיות מוארך בשל אי-ביצוע מבחן הכשירות השנתי לרכב, יש צורך במתן ארכה נוספת לתוקף רישיונות הרכב לזכאים. ואולם ארכה נוספת כאמור חוצה את רף 90 הימים של הארכת תוקף רישיונות רכב שבסמכות השרה, מכוח סעיף 3(א1) לפקודה, ובהתאם למצב החוקי הקיים היא אינה אפשרית.

התמשכות המצב המלחמתי שבעטיו תושבי יישובים רבים טרם שבו לבתייהם וחיללים רבים עדיין מגויסים למילואים, הביאה לרמת נסועה נמוכה באופן יחסי בתקופה זו של רכבי אוכלוסיות אלה. מצב זה, יחד עם הוראות חוק דחיית מועדים המתוקן, אשר מקנות כאמור דחייה נוספת בתשלום אגרת רישיון הרכב לזכאים, אשר אינה חופפת לסמכויות הארכת תוקף רישיונות רכב של השרה, העלה את הצורך בהקניית סמכות חריגה לשרה להארכת תוקפם של רישיונות רכב לזכאים לדחיית מועד תשלום לרשות כהגדרתם בסעיף 1(2) לחוק דחיית מועדים המתוקן, כולם או חלקם, לתקופות מצטברות שלא יעלו על 180 ימים.

הסמכות האמורה תחומה בזמן, כהוראת שעה, ומוגבלת לרישיונות רכב של זכאים לדחיית מועד כהגדרתם בחוק דחיית מועדים המתוקן בלבד. בכך מושג איזון ראוי בין אינטרס הזכאים כהגדרתם בחוק דחיית מועדים המתוקן להארכת תוקף רישיון הרכב שברשותם, לבין האינטרס הציבורי הרחב בהקפדה על בטיחות הרכבים הנוסעים בכבישי ישראל.

